

통 보

1. 제 목 : 국유재산 계약 위반 제재조항 운영 등 불합리
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 전산 등 업무 개선을 수행하고 있으며, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

감사일 현재 국유세칙에서는 국유재산 전대행위자 및 대부료·매각 대금 체납자 등의 입찰·수익계약 자격을 제한하는 조항을 [표 5]와 같이 제13조의2 및 제24조에 두고 있다.

[표 5] 국유재산 대부 제한 조항

구 분	조 항
수익계약의 제한	제13조의2(수익계약의 제한) 대부받는 자가 대부재산을 <u>전대하거나 권리를 처분</u> 한 경우에는 대부계약 해지 또는 해제일로부터 <u>2년간 수익계약의 방법으로 종전과 동일한 사용목적의 대부를 받을 수 없다.</u> (2020.4.29. 본조신설)
입찰참가 제한	제24조(입찰참가 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 <u>대부 입찰의 참가를 제한</u> 하여야 한다.(단서 생략)

구 분	조 항
	1.~5. (생 략)
	6. <u>국유재산의 대부료 또는 매각대금 체납자</u>
	7. 국유재산에 관한 사무에 종사하는 공무원 및 공사 직원
	② 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받는 자와는 <u>수의계약을 체결하여서는 아니된다.</u> (2014.4.29 본항신설)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국민권익위원회 「부패영향평가업무 운영지침」 제4조 및 별표 평가 기준에 따르면 위반행위에 대한 제재내용 및 정도가 유사법령 등에서 정한 내용과 비교하여 과도하게 높거나 미약하지 않게 운영하도록 되어 있으며, 당해 업무와 관련한 처리 결과 등을 쉽게 확인하고 예측할 수 있도록 운영하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)¹⁾ 제27조 제1항에 따르면 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(부정당업자)에게는 2년 이내의 범위에서 시행령에 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있고, 위반행위 유형에 따른 세부적인 제재 기간에 관한 내용은 국가계약법 시행규칙 [별표 2] ‘부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준’에서 정하고 있다.

따라서, 공사와 계약을 체결하는 상대방의 계약 상 의무위반에 따른 제재내용을 규정하는 경우에는 유사법령 등과 비교하여 제재수준의 적정성을 유지하고 상대방이 해당 제재내용에 대해 충분히 예측 가능하도록 하여야 한다.

1) 「국유재산법」 제31조 제3항에서는 국유재산과 관련하여 국가계약법 준용 범위를 ‘행정 재산의 사용허가’로 한정하고 있어 국유일반재산에 대해서는 명확한 준용 근거는 없으나, 제재수준의 적정성 등과 관련하여 고려할 필요성이 충분한 것으로 판단됨

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 국유세칙 제13조의2에 따른 제재내용·제재기간 재검토 필요

국유재산기획처는 2019. 3. 15. 국유세칙 일부개정 시 기획재정부 ‘국유농지 관리 개선방안’²⁾을 근거로 하여 제60조의3을 신설한 바 있으며, 이후 2020. 4. 29. 일부개정 시 해당 조문의 위치를 제13조의2로 옮기면서 문구 일부를 수정하여 감사일 현재까지 운영하고 있다.

그런데 위 ‘국유농지 관리 개선방안’과 같은 목적으로 2019. 3. 15. 제정된 기획재정부훈령 「국유농지 대부기준」 제6조 제2항에서는 ‘농지’를 대부받은 자가 대부재산을 전대하여 대부계약이 해지·해제된 때에는 2년 동안 수의계약의 방법으로 새로운 ‘농지’를 대부받을 수 없다고 정하고 있음에도, 국유세칙 제13조의2에서는 대부 대상·목적은 한정하지 않고 모든 대부계약에 대해 전대로 인한 수의계약 방식의 대부 제한기한(2년)을 적용하도록 규정하고 있었으며

실제 운영실태를 점검한 결과, [표 6]과 같이 국유세칙 제13조의2 조문의 내용과 다르게 국유재산 대부입찰 공고문에서는 해당 제재내용의 적용 대상을 ‘경작 목적 대부’로만 한정하고 있었으며, 국유재산관리 시스템에 따른 전대행위자 수의계약 제한 조치도 물건 상세용도가 ‘농지’인 경우에만 적용하도록 되어 있는 등, 국유세칙에서 정한 내용과 관련 공고문·전산시스템도 서로 맞지 않게 운영되고 있었다.

2) 국유농지 불법전대 근절을 위한 개선방안 마련(2019년도 국유재산정책심의회)

[표 6] 국유세척 제13조의2 제한 적용대상 등 비교

구 분	국유농지 대부기준 (기재부훈령)	국유세척	대부입찰 공고문	전산시스템
제한 적용대상 (전대행위자 등)	“농지” 대부계약	“모든” 대부계약	“경작목적” 대부계약	“농지” 대부계약

또한, 제13조의2에서 정한 제재기간과 국가계약법령에 따른 부정당업자의 제재기간을 비교한 결과, 국가계약법 시행규칙 [별표 2]에서는 ‘계약의 체결 또는 이행을 하지 않은 자’에게 6개월, ‘계약상의 주요조건을 위반한 자’에게는 3개월의 제재기간을 정하고 있어, 이러한 유사법령의 제재기간을 고려할 때 국유세척 제13조의2에 따른 제재기간 2년³⁾은 계약 상대방에게 과도한 제재를 가할 우려가 있어 제재기간의 합리성을 재검토할 필요가 있다.

(2) 제재내용을 국유재산법령 및 관련 서식에 반영할 필요

한편, 국유세척 제13조의2 및 제24조는 국유재산 관련 계약의 상대방이 계약에 따른 의무를 이행하지 않거나 계약의 주요내용을 위반하였을 경우 적용하는 강행규정임에도, 국유세척 외에 국유재산법령에는 해당 내용이 별도로 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었는데

해당 내용이 국민의 권리를 제한하는 중요사항인 점, 부정당업자에 대한 제재대상 및 제재기간 등을 관련 법령(국가계약법령)에서 정하고 있는 점 등을 고려할 때, 공사가 수행하는 국유재산 관리 업무와 관련하여 국민에게 적용하는 제한의 근거와 기준 또한 국유재산법령에 명시하는 것이 합리적일 것으로 판단되며

3) 국가계약법 시행규칙 [별표 2]에서 제재기간을 2년으로 두고 있는 주요 사례

- 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자, 국가에 10억원 이상의 손해를 끼친 자, 2억원 이상의 뇌물을 준 자, 동시에 사망한 근로자수가 10명 이상인 재해를 발생시킨 자 등

국유재산을 대부·매수받고자 하는 국민이 업무처리의 과정 및 결과를 충분히 예측할 수 있게 하고 필요한 경우 이에 적절히 대응할 수 있도록 하기 위해서는, 국가계약법 시행령 제76조 제2항 제2호 가목⁴⁾의 내용을 참고하여 국유재산법령의 대부·매매계약서 양식에도 해당 제한 내용을 명시할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 제재내용·제재기간 적정성 및 대부·매매계약서 반영 필요성 등에 대하여 전반적으로 검토하여 총괄청과 협의하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제13조의2 및 제24조에 따른 제재내용 및 제재기간의 적정성 등을 검토하여 필요한 조치를 하고, 국유재산 대부·매각 관련 제재 근거조항을 국유재산 법령에 마련하는 방안 등을 총괄청과 협의하시기 바랍니다.(통보)

4) 국가계약법 시행령 제76조 제2항 제2호 가목 후단에서 계약의 주요조건을 위반한 자를 부정당업자의 하나로 정하면서 ‘입찰공고와 계약서에 이러한 주요조건을 이행하지 아니하였을 경우 입찰참가 자격 제한을 받을 수 있음을 명시한 경우에 한정한다’고 정하고 있으며, 현재 국유세칙에 따른 입찰참가·수의계약 제한 내용은 입찰공고문에만 명시되어 있음